Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Saloá

R 21 DE ABRIL, S/N, Forum Dr. Joaquim Cirillo de Araújo Pereira, Centro, SALOÁ - PE - CEP: 55350-000 - F:(87) 37821918

Processo nº **0000324-79.2016.8.17.1230**

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SALOÁ, MARIA PAZ DE BARROS

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - 1ª PROCURADORIA REGIONAL - CARUARU

SENTENÇA

Cuida-se de **AÇÃO CIVIL PÚBLICA** proposta pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** em face do **ESTADO DE PERNAMBUCO**, em favor de MARIA PAZ DE BARROS, com fito em obter provimento jurisdicional que compelisse o réu a fornecer por tempo indeterminado a medicação CABERGOLINA 0,5 (16 cápsulas/mês), conforme prescrição médica carreada aos autos, com pedido liminar nesse mesmo sentido.

Decisão liminar deferida (id. 107090086 – fls. 18/22 e id. 107090088 – fls. 1/10).

Citado, o Estado de Pernambuco contestou o feito alegando que a medicação requerida seria para uso off label, não prevista na bula do fármaco, o que seria impeditivo para o seu fornecimento pelo Estado. Aduz que, em que pese a CABERGOLINA ser prevista na lista de dispensação pelo SUS, seu uso não é previsto para patologia que acomete a parte autora (Síndrome de Cushing), ao passo que justifica inexistir negativa injustificada no fornecimento.

A parte autora se manifestou em réplica no id. 107090100 e requereu o julgamento antecipado da lide no id. 130691061.

É o relatório. Passo a fundamentar e a decidir, na forma do art.93, IX, da Constituição Federal.

Não havendo questões pendentes, prejudiciais ou preliminares a serem enfrentadas, e revelando-se desnecessária a dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art.355, I do CPC.

Busca-se, pela presente demanda, a efetivação do direito fundamental à saúde, cuja preservação é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art.6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal) e está umbilicalmente ligada à tutela da vida digna, que constitui fundamento da República Federativa do Brasil (art.1º, III e 5º, da Constituição Federal).

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, plasmado no Tema 763 da Repercussão Geral: "*Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"*.

Bem por isso, a Constituição do Estado de Pernambuco assegura, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito de sua atribuição, a assistência farmacêutica, na forma do art. 166, inciso XI, alíneas "a" e "b".

Como se colhe do entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, a natureza programática do art.196 da Constituição Federal *"não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente (...) fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.*" (RE 271.286 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 12-9-2000, 2ª T, DJ de 24-11-2000).

Assim, a determinação advinda do Poder Judiciário com vistas a compelir o Poder Executivo ao fornecimento de medicamentos e insumos de saúde não ofende a cláusula da Separação dos Poderes, mas, pelo contrário, leva a efeito a proteção constitucional.

Diante da relevância da questão e com vistas à racionalização da tutela jurisdicional envolvendo direitos à saúde, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se encaminhado, inclusive, para a definição de parâmetros referentes à prestação, em especial envolvendo medicamentos que não constem das listas de fornecimento obrigatório pelo Sistema Único de Saúde (SUS), isto é, medicamentos não padronizados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, pelo Tema 106, definiu que "*a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência"*.

O caso em apreço envolve medicamento registrado na ANVISA e que, apesar de incluído no RENAME, o foi para doença diversa da que acomete a parte autora.

O requerimento formulado foi pautado em laudo médico e a parte autora demonstrou não possuir condições de custear, por si só, o tratamento.

Ainda que não fosse o caso, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, em se tratando de medicamentos já incluídos na RENAME, revela-se desnecessária a comprovação do atendimento aos requisitos do Tema 106, impondo-se a dispensação obrigatória, observada a recomendação do médico que assiste o paciente, como se vê:

> ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. TÉCNICA DA DISTINÇÃO ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E A QUESTÃO

DECIDIDA EM SEDE DO RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156 (TEMA 106). DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O Ministério Público do Estado de Goiás impetrou mandado de segurança contra o Secretário de Saúde do Estado de Goiás objetivando o fornecimento de medicamento para o tratamento de substituída, acometida de osteoporose pós-menopáusica, além de doença preexistente e comprometimentos de saúde diversos, necessitando, assim, da medicação endovenosa pleiteada. II - O Tribunal a quo denegou a ordem com fundamento no descumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 106/STJ)**.III - A circunstância dos autos, por veicular pretensão de fármaco já incluído nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elencados pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS, não se submete às balizas fixadas na referida tese. IV - Necessária a realização de distinção entre o entendimento firmado no aludido precedente vinculante e a situação fática dos autos, na qual o medicamento prescrito (ácido zoledrônico), registrado na ANVISA, é integrante da política nacional de dispensação, sendo, pois, o seu fornecimento desvinculado do preenchimento das exigências delineadas no tema 106/STJ. V - Nesse panorama, o quadro clínico da paciente associado às contraindicações medicamentosas decorrentes de doença prévia, evidenciados pelos exames e diagnósticos médicos que instruem a inicial, são suficientes à formação do convencimento acerca da necessidade de utilização off label do medicamento pleiteado.** VI - Os elementos constantes dos autos são admissíveis como prova constituída para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o fornecimento gratuito do fármaco solicitado. VII - Recurso ordinário em mandado de segurança provido para conceder a ordem. (RMS n. 66.468/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Nesses termos, merece procedência o pedido, confirmando-se a decisão que deferiu a tutela de urgência, na linha da Súmula 18 deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "*É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial*".

Em face do exposto, resolvendo o mérito, na forma do art.487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** a fim de CONFIRMAR a tutela de urgência deferida, bem como as decisões que a modificaram, tornando-as definitivas.

Sem custas ou honorários, na forma do art.18 da Lei nº 7.347/1985.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se.

Saloá, *data da assinatura eletrônica.*

IGOR FERREIRA DOS SANTOS

Juiz Substituto

Assinado eletronicamente por: IGOR FERREIRA DOS SANTOS
17/08/2024 17:44:13
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 178053216

24081717441303800000173761453

IMPRIMIR GERAR PDF